

因果関係に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲が、Vの胸部、腹部及び腰部を殴打したり足蹴りしたりする暴行を加えたところ、それに耐えかねたVは、その場から逃走した際、逃げることに必死の余り、過って路上に転倒し、縁石に頭部を打ち付けたことによって、くも膜下出血により死亡した。この場合、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。
2. 甲が、Vを突き倒し、その胸部を踏み付ける暴行を加え、Vに血胸の傷害を負わせたところ、Vは、Vの胸腔内に貯留した血液を消滅させるため医師が投与した薬剤の影響により、かねてVが罹患していた結核性の病巣が変化して炎症を起こし、同炎症に基づく心機能不全により死亡した。この場合、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がない。
3. 甲は、自動車を運転中、過って同車をVに衝突させてVを同車の屋根に跳ね上げ、その意識を喪失させたが、Vに気付かないまま同車の運転を続けるうち、同車の助手席に同乗していた乙がVに気付く、走行中の同車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転落させた。Vは、頭部打撲傷に基づくくも膜下出血により死亡したところ、同傷害は、自動車と衝突した際に生じたものか、路上に転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、甲の衝突行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
4. 甲は、狩猟仲間のVを熊と誤認して猟銃弾を1発発射し、Vの大腿部に命中させて大量出血を伴う重傷を負わせた直後、自らの誤射に気付く、苦悶するVを殺害して逃走しようとする決意し、更に至近距離からVを目掛けて猟銃弾を1発発射し、Vの胸部に命中させてVを失血により即死させた。Vの大腿部の銃創は放置すると十数分で死亡する程度のものである一方、胸部の銃創はそれ単独で放置すると半日から1日で死亡する程度のものであった。この場合、甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には、因果関係がない。
5. 甲は、Vの頭部を多数回殴打する暴行を加えた結果、Vに脳出血を発生させて意識喪失状態に陥らせた上、Vを放置して立ち去った。その後、Vは、甲とは無関係な乙から角材で頭頂部を殴打される暴行を加えられ、死亡するに至った。Vの死因は甲の暴行により形成された脳出血であり、乙の暴行は、既に発生していた脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えるものであった。この場合、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。

No.36

因果関係

正答率

予備H29-1

正解

1、5 (順不同)

87%

1 正しい

最決昭59.7.6は、本記述と同様の事案において、「本件被害者の死因となつたくも膜下出血の原因である頭部擦過打撲傷が、たとえ、被告人及び共犯者二名による足蹴りの暴行耐えかねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み、露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人ら三名の右暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認めるのを相当とした原判決の判断は、正当である」として因果関係を肯定している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、直接結果をもたらす原因となった被害者の行為に不適切さが認められる場合であっても、それが当初の行為者の行為から予測できる範囲のことであれば、当初の行為者の行為には被害者の不適切な行為をもたらす危険性があり、その危険が結果へと現実化したと解することが可能であるということを挙げている。

2 誤っている

最決昭49.7.5は、本記述と同様の事案において、因果関係を肯定している。また、同じく被害者に特殊な事情が存在したため、被害者が死亡するに至った事案において、最判昭46.6.17(百選I 8事件)は、「致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があつたため、これとあいまつて死亡の結果を生じた場合であつても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない」とし、このことは、「被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らず、また、致死の結果を予見することができなかつたものとしても」妥当するとしている。このように、判例は行為の危険性を客観的に判断して実行行為の危険性を検討しており、直接それに基づいて死の結果が発生した以上、危険性の現実化も肯定されることになる。本記述では、甲の行為はそれ自体Vを死亡させる危険性の高い行為であるから、甲の行為によりVの死亡結果が現実化したといえ、甲の暴行とVの死亡との因果関係は肯定される。

3 誤っている

最決昭42.10.24(百選I 9事件、米兵ひき逃げ事件)は、本記述と同様の事案において、因果関係を否定している。その理由として、判例は、「同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者をさかさまに引きずり降ろし、アスファルト舗装道路に転落させるというがごときことは、経験上、普通、予想しえられるところではなく、ことに、本件においては、被害者の死因となつた頭部の傷害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたものか、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものか確定しがたいというのであつて、このような場合に被告人の前記過失行為から被害者の前記死の結果の発生することが、われわれの経験則上当然予想しえられるところであると到底いえない」ということを挙げている。

4 誤っている

最決昭53.3.22(百選I 14事件、熊撃ち事件)は、本記述と同様の事案において、「本件業務上過失傷害罪と殺人罪とは責任条件を異にする関係上併合罪の関係にあるものと解すべきである」とした原审の罪数判断は、その理由に首肯しえないところがあるが、結論においては正当である」とし、第1行為については業務上過失致死罪ではなく業務上過失致傷罪の成立を認め、第2行為については殺人罪の成立を認めている。この判例に対しては、第1行為については死亡結果との因果関係を肯定し、死の二重評価を避けるため業務上過失傷害罪にとどめたとする理解、又は死亡結果との因果関係を否定して業務上過失傷害罪としたとする理解の双方が成り立ち得る。しかし、第2行為につ

いては殺人罪の成立を肯定しているから、死亡との因果関係を肯定していると解していることが明らかである。

5 正しい

最決平2.11.20（百選I10事件、大阪南港事件）は、本記述と同様の事案において、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である」として、暴行と死亡結果との間の因果関係を肯定している。

以上により、正しい記述は1と5であり、したがって、正解は肢1と肢5（順不同）となる。